



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 388 - Resolución TDC

VISTO:

El expediente EX-2025-128881637- -APN-DR#CNDC, caratulado: “ENERGÍA ARGENTINA S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442” (OPI 388)”.

La presentación de fecha 20 de noviembre de 2025 mediante la cual ENERGÍA ARGENTINA S.A. solicitó una opinión consultiva respecto de una enmienda al Acuerdo de Accionistas de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido en esta misma fecha.

La Resolución 26/2006 de la (ex) Secretaría de Coordinación Técnica del 12 de julio de 2006, que aprueba las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La enmienda sujeta a consulta

La parte consultante solicita opinión sobre una enmienda al Acuerdo de Accionistas de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC S.A. (CITELEC) celebrada el 12 de noviembre de 2025 entre ENERGÍA ARGENTINA S.A. y PAMPA ENERGÍA S.A., únicos accionistas de CITELEC con participación del 50% cada uno.

La enmienda modifica el Acuerdo de Accionistas original de 11 de junio de 1997 en dos aspectos principales: (a) elimina derechos de preferencia y tag-along para transferencias de acciones a terceros, estableciendo como única condición que el adquirente acepte los términos del acuerdo; y (b) ajusta la designación del directorio de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (TRANSENER) (controlada por CITELEC) manteniendo la paridad entre ambos accionistas.

CITELEC es la sociedad controlante de TRANSENER con el 52,65% del capital social. TRANSENER es concesionaria

del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión conforme a la Ley 24.065.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la enmienda consultada, evaluando si constituye una operación de concentración económica bajo el artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la enmienda no encuadra en el concepto de concentración económica y, en consecuencia, no está sujeta a la obligación de notificación del artículo 9º de la Ley 27.442. La Secretaría fundamenta esta conclusión en que no se produce toma ni modificación de control sobre CITELEC.

Luego de examinar los antecedentes del expediente y el Dictamen reseñado, el Tribunal coincide con las conclusiones de la Secretaría por las razones que se exponen a continuación.

III. Ausencia de toma o cambio de control

La estructura accionaria de CITELEC permanece inalterada, manteniendo ENERGÍA ARGENTINA S.A. y PAMPA ENERGÍA S.A. el 50% del capital social y votos cada uno. No se produce adquisición, venta ni transferencia de acciones como consecuencia de la enmienda.

El control conjunto ejercido por ambas partes sobre CITELEC permanece inalterado. Ninguna de las partes adquiere derechos de veto adicionales, mayorías especiales o cualquier otra prerrogativa que modifique la naturaleza del control compartido.

La eliminación de derechos de preferencia y tag-along podría facilitar transferencias futuras a terceros, pero tal escenario constituiría una operación distinta y separada de la enmienda aquí consultada, la cual debería ser analizada conforme a la normativa vigente al momento de su eventual concreción.

La parte consultante ha señalado en su presentación que la enmienda al Acuerdo de Accionistas se somete a consulta en virtud de lo dispuesto por el Secretario de Coordinación Técnica en la Resolución 90 del 28 de julio de 2004.

La Resolución (ex) SCT 90/2004 fue dictada en el marco del análisis de dos operaciones de concentración económica tramitadas bajo la Ley 25.156: (i) Concentración Económica N° 462 (Expediente N° S01:0133141/2004), caratulado “National Grid Finance y Petrobras Energía S.A. s/ Notificación Artículo 8º de la Ley N° 25.156”; y (ii) Concentración Económica N° 450 (Expediente N° S01:0062117/2004), caratulado “Compañía Inversora en Transmisiones Eléctrica CITELEC S.A. y Dolphin Fund Management S.A. s/ Notificación Artículo 8º Ley N° 25.156”.

En el artículo 6º de la Resolución 90/2004, el entonces Secretario de Coordinación Técnica estableció que “... cualquier otro cambio que se produzca en COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC S.A., ya sea de modificaciones al Estatuto o Convenio de Accionistas, como la compra o venta de acciones por parte de cualquiera de los involucrados en los Expedientes del Visto, deberá ser indefectiblemente notificada ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA [...] y no podrá ser —de hecho o derecho— efectivizada sin antes contar con la debida resolución de autorización de la operación de que se trate, todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 8º de la Ley N° 25.156”.

Dicho artículo 6º se refiere a una situación de cambio de control o toma de control que no tiene lugar bajo la descripción fáctica que presenta la consulta en estudio, por lo cual no altera el criterio general aplicable al tipo de acto jurídico en consideración.

IV. Naturaleza de las modificaciones

La enmienda constituye una modificación de orden contractual y operativo que no altera la situación competitiva en los mercados relevantes ni modifica la estructura de control de las empresas involucradas.

Las modificaciones introducidas se limitan a ajustar mecanismos de gobierno corporativo y condiciones para futuras transferencias de acciones, sin impacto directo e inmediato en la estructura de mercado ni en las condiciones de competencia.

V. Conclusión

La enmienda al Acuerdo de Accionistas de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC S.A. consultada no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la Ley 27.442, toda vez que no se configura una toma de control ni una modificación en la estructura de control existente.

En consecuencia, la enmienda al Acuerdo de Accionistas de CITELEC no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que la enmienda al Acuerdo de Accionistas de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC S.A. celebrada el 12 de noviembre de 2025 no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 3°.- Notifíquese a ENERGÍA ARGENTINA S.A. y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Elevo para vuestra consideración el presente dictamen, referido a las actuaciones que tramitan por expediente EX-2025-128881637- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*ENERGÍA ARGENTINA S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442*” (OPI 388)” e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación traída a consulta el 20 de noviembre de 2025 consiste en una enmienda al *Acuerdo de Accionistas* de COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC S.A. (“CITELEC”).
2. La enmienda fue suscripta el 12 de noviembre de 2025 por los dos únicos accionistas de CITELEC, PAMPA ENERGÍA S.A. (“PAMPA”) y ENERGÍA ARGENTINA S.A. (“EA”). La enmienda modifica el *Acuerdo de Accionistas* original de CITELEC celebrado el 11 de junio de 1997.
3. CITELEC es la sociedad controlante de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (“TRANSENER”), siendo titular de acciones representativas del 52,65% del capital social y votos de dicha empresa. TRANSENER es la empresa concesionaria del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión en el sistema interconectado nacional, conforme al marco regulatorio establecido por la Ley 24.065.
4. EA se dedica a la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados, el transporte y distribución de gas natural, y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.
5. PAMPA se dedica a la inversión en empresas del sector energético, con exploración y explotación de petróleo y gas. También posee participaciones sociales relevantes en empresas de generación de energía eléctrica en la Argentina, incluyendo centrales térmicas e hidroeléctricas.
6. A la fecha de la consulta, EA y PAMPA son los únicos accionistas de CITELEC y el capital accionario de CITELEC se encuentra distribuido en partes iguales entre ellos. De esta manera, ejercen el control conjunto de CITELEC y de TRANSENER. Esta estructura de control se mantiene inalterada como consecuencia de la enmienda al *Acuerdo de Accionistas*.
7. A través de la enmienda, PAMPA y EA acordaron las siguientes modificaciones:
 - (a) **Eliminación del Derecho de Preferencia y del Tag-Along:** Se eliminó el derecho de preferencia que tenían las partes para adquirir acciones en caso de que cualquiera de ellas propusiera transferir la totalidad de sus acciones en CITELEC. Asimismo, se eliminó el derecho de cada parte de vender o disponer de sus acciones de CITELEC en forma simultánea con las de cualquier otra parte que se proponga vender sus acciones a un tercero (*tag-along right*). En su reemplazo, se estableció que la única condición para transferir acciones a un tercero es que el adquirente emita una notificación

escrita aceptando incondicionalmente todos y cada uno de los términos previstos en el *Acuerdo de Accionistas*, así como también dar cumplimiento con la notificación al Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se aclaró que, ante una transferencia de acciones a un tercero, todos los derechos bajo el *Acuerdo de Accionistas* del cedente serán transferidos al cesionario.

- (b) Determinación del modo de designación del Directorio de TRANSENER: Se ajustó la cláusula relativa a la designación de directores de TRANSENER a la composición accionaria actual de CITELEC. Se mantuvo que PAMPA y EA propondrán, cada uno, dos directores titulares y dos directores suplentes de TRANSENER de los directores designados por CITELEC. Se estableció que el quinto director será designado alternadamente cada año por PAMPA y EA.
- 8. Complementariamente, a través de la enmienda se modificó el *Acuerdo de Cooperación* celebrado el 11 de junio de 1997, eliminándose el derecho de *tag-along* y el derecho de veto con relación a la venta de las acciones de CITELEC en el supuesto de que los términos de la venta "no fueran realistas". Asimismo, se eliminó la Cláusula 7 del *Acuerdo de Cooperación* que regulaba las futuras inversiones conjuntas en América Latina.
- 9. La parte consultante aclara expresamente que la enmienda no implica un cambio de control de CITELEC ni constituye una nueva operación de concentración económica.

II PROCEDIMIENTO

- 10. El 20 de noviembre de 2025, EA solicitó a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) que emita una opinión respecto a la necesidad de notificar la operación que detalla en su presentación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC).
- 11. El dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la ANC se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE “[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas...”.

III ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

III.1. Planteo de la parte consultante

- 12. En su presentación inicial la parte consultante señala que “(...) La Enmienda al *Acuerdo de Accionistas* no implica en absoluto un cambio de control de CITELEC ni una nueva operación de concentración económica...”, de ello puede inferirse que plantea que la enmienda al *Acuerdo de Accionistas* traída a consulta no implica una concentración económica bajo los términos del artículo 7º de la Ley 27.442.
- 13. En esa lógica entendería que la enmienda no constituye una operación sujeta a notificación obligatoria en virtud del artículo 9º de la Ley de Defensa de la Competencia.
- 14. De su escrito surge que la enmienda se limita a modificar aspectos operativos y de gobierno corporativo del *Acuerdo de Accionistas* de CITELEC, sin alterar en modo alguno la estructura de control de la sociedad.

15. En particular, de los dichos de la parte consultante se puede destacar que:
- (a) La estructura accionaria de CITELEC permanece inalterada, manteniendo EA y PAMPA el 50% cada uno del capital social y votos;
 - (b) El control conjunto de CITELEC continúa siendo ejercido en partes iguales por EA y PAMPA;
 - (c) La eliminación de los derechos de preferencia y *tag-along* no transfiere control ni activos a ninguna de las partes, sino que simplemente flexibiliza las condiciones para futuras transferencias a terceros;
 - (d) La modificación en la designación del directorio de TRANSENER mantiene la paridad entre ambos accionistas, alternando únicamente la designación del quinto director;
 - (e) No se produce transferencia de activos ni se otorga influencia determinante a ninguna de las partes en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de CITELEC.
16. Asimismo, surge de los dichos de la parte consultante que las modificaciones introducidas son de naturaleza contractual y operativa, destinadas a actualizar el *Acuerdo de Accionistas* a las circunstancias actuales de la sociedad, sin impacto alguno en la competencia de los mercados relevantes.
17. En consecuencia, se deduce que la parte consultante entiende que la enmienda al *Acuerdo de Accionistas* no encuadra dentro de la definición de concentración económica establecida en el artículo 7º de la LDC y, por tanto, no está sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de dicha ley.

III.2. Análisis

III.2.1. La ausencia de toma o cambio de control sobre CITELEC

18. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones efectuadas por la parte consultante. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas determina la inaplicabilidad de la presente opinión al caso en estudio.
19. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, resulta fundamental analizar lo estipulado en el artículo 7º, inciso d) de la LDC, el cual establece que se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la "... *realización de cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.*"
20. Esta definición normativa establece un presupuesto ineludible: para que una transacción deba ser notificada ante la ANC debe primero constituir una concentración económica, circunstancia que se configura cuando se produce la toma de control sobre una o varias empresas.
21. El concepto de "control" ha sido interpretado consistentemente como la posibilidad de ejercer influencia determinante en las decisiones estratégicas y de gestión de una empresa, ya sea de manera individual o conjunta. El control puede ser adquirido

mediante la titularidad de acciones con derecho a voto, la celebración de acuerdos entre accionistas, la designación de órganos de administración, o cualquier otro mecanismo que otorgue tal influencia determinante.

22. En el presente caso, la ANC debe establecer si la enmienda al *Acuerdo de Accionistas* de CITELEC implica alguna forma de toma, modificación o transferencia de control sobre CITELEC, TRANSENER o cualquier otra empresa del grupo económico.
23. Del análisis de la operación consultada, esta SCE observa que no existe modificación alguna en la estructura accionaria de CITELEC, toda vez que EA y PAMPA mantienen cada uno el 50% del capital social y votos, sin que se produzca adquisición, venta ni transferencia alguna de acciones entre las partes o hacia terceros como consecuencia de la enmienda.
24. Asimismo, no se altera la estructura de control, dado que el control conjunto ejercido por EA y PAMPA sobre CITELEC permanece inalterado, continuando ambas partes ejerciendo control compartido en partes iguales, sin que ninguna adquiera derechos de veto adicionales, mayorías especiales o cualquier otra prerrogativa que modifique la naturaleza del control.
25. Cabe señalar que la eliminación de derechos de preferencia y *tag-along* podría, en un escenario futuro, facilitar la transferencia de acciones de CITELEC a terceros. Sin embargo, tal transferencia futura constituiría, en su caso, una operación distinta y separada de la enmienda aquí consultada, la cual debería ser analizada conforme a la normativa vigente al momento de su eventual concreción. La presente opinión se circunscribe exclusivamente a los efectos inmediatos de la enmienda al *Acuerdo de Accionistas*, sin pronunciarse sobre operaciones futuras e hipotéticas.
26. Por lo expuesto, esta SCE considera que la operación consultada no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la LDC, toda vez que no se configura una toma de control ni una modificación en la estructura de control existente y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la misma normativa.
27. Esta conclusión se sustenta en que la enmienda al *Acuerdo de Accionistas* constituye una modificación de orden contractual y operativo que no altera la situación competitiva en los mercados relevantes ni modifica la estructura de control de las empresas involucradas. Las modificaciones introducidas se limitan a ajustar mecanismos de gobierno corporativo y transferibilidad futura de acciones, sin impacto directo e inmediato en la estructura de mercado.

III.2.2. La Resolución (ex) SCT 90/2004

28. La parte consultante ha señalado en su presentación que la enmienda al *Acuerdo de Accionistas* se somete a consulta en virtud de lo dispuesto por el Secretario de Coordinación Técnica en la Resolución 90 del 28 de julio de 2004.
29. La Resolución (ex) SCT 90/2004 fue dictada en el marco del análisis de dos operaciones de concentración económica tramitadas bajo la Ley 25.156: (i) Concentración Económica N° 462 (Expediente N° S01:0133141/2004), caratulado "*National Grid Finance y Petrobras Energía S.A. s/ Notificación Artículo 8° de la Ley N° 25.156*"; y (ii) Concentración Económica N° 450 (Expediente N° S01:0062117/2004), caratulado "*Compañía Inversora en Transmisiones Eléctrica CITELEC S.A. y Dolphin Fund Management S.A. s/ Notificación Artículo 8° Ley N° 25.156*".

30. En el artículo 6° de la Resolución 90/2004, el entonces Secretario de Coordinación Técnica estableció que *“... cualquier otro cambio que se produzca en COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CITELEC S.A., ya sea de modificaciones al Estatuto o Convenio de Accionistas, como la compra o venta de acciones por parte de cualquiera de los involucrados en los Expedientes del Visto, deberá ser indefectiblemente notificada ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA [...] y no podrá ser —de hecho o derecho— efectivizada sin antes contar con la debida resolución de autorización de la operación de que se trate, todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156”*.
31. Esta suerte de “régimen especial” fue establecido en el contexto de operaciones que implicaron cambios de control en CITELEC y, consecuentemente, en TRANSENER, empresa concesionaria del transporte de energía eléctrica en alta tensión en el sistema interconectado nacional.
32. Cabe señalar que la Ley 25.156, bajo cuyo amparo se dictó la Resolución (ex) SCT 90/2004, fue derogada por la Ley 27.442. La nueva Ley de Defensa de la Competencia estableció un régimen integral y autosuficiente para el control de concentraciones económicas, con criterios claros y taxativos sobre qué operaciones deben ser notificadas y bajo qué condiciones.
33. Esta SCE considera que el régimen de control de concentraciones económicas tiene como finalidad prevenir que operaciones que impliquen una toma de control puedan alterar la estructura de mercado de modo tal que se generen efectos anticompetitivos.
34. El fundamento del control previo radica precisamente en que los cambios de control modifican las condiciones de competencia en el mercado, pudiendo incrementar el poder de mercado de las empresas resultantes, facilitar conductas coordinadas o generar cierres de mercado. Por el contrario, modificaciones contractuales que no alteran la estructura de control ni la configuración competitiva del mercado no tienen entidad suficiente para justificar un control previo obligatorio.
35. En el caso bajo análisis, resulta evidente que la enmienda al *Acuerdo de Accionistas* no implica cambio alguno en el control de CITELEC. Como se señaló en los párrafos precedentes, la estructura accionaria y la distribución del poder de decisión entre los co-controlantes permanecen inalteradas. No existe, por tanto, el presupuesto fáctico que justificaría la intervención de la autoridad de competencia: la modificación de la estructura de control que pueda afectar las condiciones de competencia en el mercado.
36. Asimismo, corresponde señalar que el “régimen especial” establecido en la Resolución (ex) SCT 90/2004 fue dictado bajo el amparo de la Ley 25.156, normativa que ha sido derogada y reemplazada por un nuevo marco legal integral. La Ley 27.442 no prevé la subsistencia de regímenes especiales de notificación establecidos bajo la normativa anterior, sino que establece un sistema completo y autosuficiente para determinar qué operaciones están sujetas a control previo.
37. Esta SCE concluye entonces que el “régimen especial” de notificación que parece estar previsto en el artículo 6° de la Resolución (ex) SCT 90/2004 no resulta aplicable a la operación traída en consulta.
38. Por lo expuesto, esta SCE considera que la operación consultada no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la LDC, toda vez que no se configura una toma de control y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la misma normativa.

IV CONCLUSIONES

39. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
40. Asimismo, se recomienda hacer saber a la parte consultante que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos vertidos.
41. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: OPI 388- Dictamen - No sujeta a notificación (Art. 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.